Città Metropolitana di Napoli

Area Stazione Appaltante e Patrimonio

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PATRIMONIO

BANDO SI049/2025

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura telematica aperta suddivisa in tre Lotti, per l'affidamento, mediante accordi quadro a unico operatore, dei servizi di ingegneria e architettura afferenti alle fasi di progettazione, direzione lavori, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e attività complementari, dei lavori di competenza della Direzione Servizi Tecnici Patrimonio della Città Metropolitana di Napoli - Importo complessivo Euro 1.554.800,00 (Iva esclusa)

PREMESSE **4**

1. PIATTAFORMA TELEMATICA **5**

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE 6
1.3. IDENTIFICAZIONE 7

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI **7**

2.1 DOCUMENTI DI GARA 7
2.2. CHIARIMENTI 7
2.3. COMUNICAZIONI 8

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI **8**

3.1. DURATA 14
3.2. REVISIONE PREZZI 15
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 15

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE **15**

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE **18**

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA **19**

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 20
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 23
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 23
LOTTO 1-2 23
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 26
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE 27

7. AVVALIMENTO **28**

8. SUBAPPALTO **29**

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE **30**

10. GARANZIE **30**

10.1. GARANZIA PROVVISORIA 30
10.2. GARANZIA DEFINITIVA 30

11. SOPRALLUOGO **31**

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC **31**

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA **31**

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 32

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO **34**

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA **34**

15.1. DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE INTEGRATIVE 35
15.1.1 DGUE/ESPD *38*
15.1.2 Imposta di bollo sulla domanda di partecipazione *40*
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14 40
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 40
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 41

16 OFFERTA TECNICA **42**

17 OFFERTA ECONOMICA 48

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 49

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 49
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 52
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 53
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 53

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE 54

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 54

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 54

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 54

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 56

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 56

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 58

26 CODICE DI COMPORTAMENTO 59

27 ACCESSO AGLI ATTI 59

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 59

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 60

30 ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA SUL PORTALE GARE TELEMATICHE 62

30.1 MODALITA' DI CREAZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA 62
30.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE 64
30.3 ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA IN CASO DI RTI E CONSORZI 65
30.4 INSERIMENTO DELL'AVVALIMENTO SUL PORTALE GARE TELEMATICHE 67
30.5 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA BUSTA TECNICA ED ECONOMICA 67

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 10487 del 28/11/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività complementari quali redazione e presentazione della SCIA antincendio o attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, Permesso di costruire in sanatoria o completamento pratiche di condono già avviate, certificati di idoneità statica, redazione APE, Redazione Certificato di Rispondenza degli impianti (DIRI), Presentazione SCA, per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sugli immobili del patrimonio della Città Metropolitana di Napoli di competenza della Direzione Servizi Tecnici Patrimonio, così come disciplinati dall' art. 3 comma 1 lettere b) e c) del DPR 380\2001 da redigere ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.*,* conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi» come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024.

I servizi oggetto di successivi atti negoziali (contratti applicativi) inerenti la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal D.Lgs.n.82/2005, dal DCPM n.148/2021 per quanto compatibile con la Piattaforma di negoziazione utilizzata, dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal Bando Tipo ANAC e relativa Nota illustrativa, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui a paragrafo 2.2.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale.
Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

1) per Portale/Sistema Telematico/Sistema/Piattaforma si intende il Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli (di seguito denominato "Portale") presente all'indirizzo https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale;
2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della domanda e della correlata documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è la provincia di Napoli [codice NUTS ITF33]

lotto 1 CIG indicato in piattaforma CUI S01263370635202500036 CUP H62H22000700003 CUP H42F25000140003 CUP H62H25000240003
lotto 2 CIG indicato in piattaforma CUI S01263370635202500036 CUP H62F25000270003

lotto 3 CIG indicato in piattaforma CUI S01263370635202500036 CUP H22H22000850003 CUP H22F23000280003

Il **Responsabile unico di Progetto,** ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.36/2023, è l'arch. Giuseppe Napolitano.

Il presente appalto è soggetto alle clausole previste nell'allegato Protocollo d'intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale sottoscritto in data 02.08.2019 e conseguente presa d'atto con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019.

Per I servizi oggetto di successivi atti negoziali (contratti applicativi) inerenti la progettazione relativa a lavori di importo superiore a 2 milioni di euro saranno indicati il gestore dell'ambiente di condivisione dei dati/il gestore/i gestori dei processi digitali supportati da modelli informativi/il coordinatore dei flussi informativi.

Il procedimento di gara sarà gestito nel rispetto dei termini massimi previsti dall'art.17 co.3 del Codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentificationAuthentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti) e delle Linee guida/Regole dell'AGID tenuto conto delle funzionalità presenti a sistema.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- ✓ parità di trattamento tra gli operatori economici;
- ✓ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- ✓ standardizzazione dei documenti;
- ✓ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile; comportamento;
- ✓ secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- ✓ segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- ✓ gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione disponibile direttamente sul Portale nella sezione "Informazioni".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina

https://www.cittametropolitana.na.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti, nell'ambito della procedura in oggetto.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e della documentazione amministrativa. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione disponibile direttamente sul Portale nella sezione "Informazioni", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fermo restando le ipotesi di interventi di manutenzione programmata e non.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e a quanto previsto nella documentazione disponibile direttamente sul Portale nella sezione "Informazioni".

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.3. del presente disciplinare;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3. del presente disciplinare;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale - fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13 del presente disciplinare -, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
    - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali; per eventuali modalità di identificazione digitale si rinvia e a quanto previsto nella documentazione disponibile direttamente sul Portale nella sezione "Informazioni".
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;
b) disciplinare di gara;
c) capitolato speciale d'appalto;
d) relazione descrittiva del servizio;
e) schema di contratto;
f) DGUE/ESPD - Documento di gara unico europeo elettronico presente direttamente in piattaforma;
g) schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative connesse;
h) Protocollo d'intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale sottoscritto in data 02.08.2019 e conseguente presa d'atto con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019;
i) Modello di offerta tecnica;
j) Documento di indirizzo alla progettazione dei servizi;
k) Determinazione valore appalto;
l) Capitolato Tecnico prestazionale;
m) Elenco immobili;
n) documentazione disponibile direttamente sul Portale nella sezione "Informazioni".

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: www.cittametropolitana.na.it, sulla Piattaforma telematica di negoziazione https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati in Piattaforma prevalgono i primi.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

In particolare, va utilizzata utilizzando l'apposita funzione **"PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI"** presente all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito nonché all'indirizzo email del relativo utente, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto e nella cartella COMUNICAZIONI. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, secondo le modalità previste nell'ambito della documentazione disponibile direttamente sul Portale nella sezione "Informazioni".

Per quanto non previsto dalla Piattaforma le comunicazioni avverranno tramite le ulteriori piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

***

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale Gare.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni all'indirizzo pec: cittametropolitana.na@pec.it.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Sezione A

L'appalto, di seguito indicato, è suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTI	Prestazione	IMPORTO LOTTO
1	**SIA relativi ad interventi su edifici di pregio storico-architettonico di importo lavori fino ad € 1.500.000,00 e attività complementari**	**572.000,00** €
2	**SIA relativi ad interventi su edifici di pregio storico-architettonico di importo lavori superiore ad € 1.500.000,00 e fino ad € 4.500.000,00**	**821.600,00** €
3	**SIA relativi ad interventi di importo lavori fino ad € 1.000.000,00 e attività complementari**	**161.200,00** €
	TOTALE	**1 554 800,00 €**

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri

1. Presenza o meno di vincolo storico-architettonico;
2. Importo degli interventi oggetto dei SIA.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n 1

Tabella 2

N.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di progettazione di edifici	71221000-3	P	290.000,00 €
2	Direzione lavori	71247000-1	S	74.000,00 €
3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	79417000-0	S	34.000,00 €
4	Servizi di collaudo e verifica di edifici	71315400-3	S	40.000,00 €
5	Servizi tecnici	71356000-8	S	112.000,00 €
6	Oneri previdenziali e assistenziali (non compreso nell'importo a base di gara)			22.000,00 €
7	Importo complessivo			**572.000,00 €**
	A) Importo totale a base di gara			**550.000,00 €**
	A.1) *di cui* Importo soggetto a ribasso (*pari a 35% di A*)			**192.500,00 €**

L'importo totale a base di gara è al netto di Iva.

L'importo dell'appalto sopra indicato, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto; non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro. Esso, dunque, è solo presunto e, quindi, non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'affidatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. Ove, alla scadenza del termine di naturale scadenza, fossero ancora in corso attività richieste con ordinativi emessi all'interno del periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico ordine. In tal caso il termine di scadenza con il solo riferimento all'ordinativo in corso si intende prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi.
Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Applicativo, sarà sempre determinato secondo quanto previsto dall'allegato I.13 del D.Lgs 36/2023 e dal D.M. del 17 giugno 2016, e sempre previa applicazione del ribasso unico percentuale, offerto nel corso della procedura da parte dell'Affidatario contraente il contratto di Contratto Applicativo, sulla quota di corrispettivo assoggettata a ribasso secondo la normativa vigente.
Le spese e gli oneri accessori saranno quantificati per ogni contratto attuativo nel rispetto dell'allegato I.13 del D.Lgs 36/2023 e del D.M. del 17 giugno 2016.
Quanto alle eventuali ulteriori attività tecniche di supporto alla fase di progettazione o di esecuzione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Affidatario contraente il Contratto Applicativo ai prezzi come calcolati nell'elaborato Determinazione valore dell'Appalto.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.
La prestazione principale è quella relativa a S.04.

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Categoria d'Opera	**ID delle opere Codice**	**ID delle opere Descrizione**	**G** ***Grado di complessità***	**Importo delle opere**
Edilizia	*E21*	*Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004*	*1,20*	*200.000,00 €*
Edilizia	*E22*	*Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decretolegislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza*	*1,55*	*580.000,00 €*
Strutture	*S04*	*Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.*	*0,90*	*2.457.750,00 €*
Impianti	*IA01*	*Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	*0,75*	*48.250,00 €*
Impianti	*IA02*	*Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico*	*0,85*	*148.000,00 €*
Impianti	*IA03*	*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice*	*1,15*	*153.000,00 €*

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di appalti di servizi di natura intellettuale.
Tale valore è riportato in piattaforma nel campo IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA della busta economica.
L'appalto è finanziato con Fondi di Bilancio. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Lotto n 2
Tabella 2

N.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di progettazione di edifici	71221000-3	P	615.000,00 €
2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	79417000-0	S	130.000,00 €
3	Servizi di collaudo e verifica di edifici	71315400-3	S	45.000,00 €
4	Oneri previdenziali e assistenziali (non compreso nell'importo a base di gara)			31.600,00 €
5	Importo complessivo			**821.600,00 €**
	A) Importo totale a base di gara			**790.000,00 €**
	A.1) *di cui* Importo soggetto a ribasso (*pari a 35% di A*)			**276.500,00 €**

L'importo totale a base di gara è al netto di Iva.

L'importo dell'appalto sopra indicato, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto; non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro. Esso, dunque, è solo presunto e, quindi, non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'affidatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. Ove, alla scadenza del termine di naturale scadenza, fossero ancora in corso attività richieste con ordinativi emessi all'interno del periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico ordine. In tal caso il termine di scadenza con il solo riferimento all'ordinativo in corso si intende prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi.

Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Applicativo, sarà sempre determinato secondo quanto previsto dall'allegato I.13 del D.Lgs 36/2023 e dal D.M. del 17 giugno 2016, e sempre previa applicazione del ribasso unico percentuale, offerto nel corso della procedura da parte dell'Affidatario contraente il contratto di Contratto Applicativo, sulla quota di corrispettivo assoggettata a ribasso secondo la normativa vigente.
Le spese e gli oneri accessori saranno quantificati per ogni contratto attuativo nel rispetto dell'allegato I.13 del D.Lgs 36/2023 e del D.M. del 17 giugno 2016.
Quanto alle eventuali ulteriori attività tecniche di supporto alla fase di progettazione o di esecuzione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Affidatario contraente il Contratto Applicativo ai prezzi come calcolati nell'elaborato Determinazione valore dell'Appalto.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.
La prestazione principale è quella relativa a E.22.

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Categoria d'Opera	**ID delle opere Codice**	**ID delle opere Descrizione**	**G** ***Grado di complessità***	**Importo delle opere**
Edilizia	*E19*	*Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.*	*1,20*	*1.370.385,00 €*
Edilizia	*E22*	*Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza*	*1,55*	*2.087.500,00 €*
Strutture	*S04*	*Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.*	*0,90*	*750.000,00 €*
Impianti	*IA01*	*Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	*0,75*	*768.270,00 €*
Impianti	*IA02*	*Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico*	*0,85*	*215.000,00 €*
Impianti	*IA03*	*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice*	*1,15*	*838.270,00 €*

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di appalti di servizi di natura intellettuale.
Tale valore è riportato in piattaforma nel campo IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA della busta economica.
L'appalto è finanziato con Fondi di Bilancio. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Lotto n 3
Tabella 2

N.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di progettazione di edifici	71221000-3	S	30.000,00 €
2	Servizi di collaudo e verifica di edifici	71315400-3	S	13.000,00 €
3	Servizi tecnici	71356000-8	P	112.000,00 €
4	Oneri previdenziali e assistenziali (non compreso nell'importo a base di gara)			6.200,00 €
5	Importo complessivo			**161.200,00 €**
A) Importo totale a base di gara				**155.000,00 €**
A.1) *di cui* Importo soggetto a ribasso (*pari a 35% di A*)				**54.250,00 €**

L'importo totale a base di gara è al netto di Iva.

L'importo dell'appalto sopra indicato, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto; non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro. Esso, dunque, è solo presunto e, quindi, non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'affidatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. Ove, alla scadenza del termine di naturale scadenza, fossero ancora in corso attività richieste con ordinativi emessi all'interno del periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico ordine. In tal caso il termine di scadenza con il solo riferimento all'ordinativo in corso si intende prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi.

Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Applicativo, sarà sempre determinato secondo quanto previsto dall'allegato I.13 del D.Lgs 36/2023 e dal D.M. del 17 giugno 2016, e sempre previa applicazione del ribasso unico percentuale, offerto nel corso della procedura da parte dell'Affidatario contraente il contratto di Contratto Applicativo, sulla quota di corrispettivo assoggettata a ribasso secondo la normativa vigente.
Le spese e gli oneri accessori saranno quantificati per ogni contratto attuativo nel rispetto dell'allegato I.13 del D.Lgs 36/2023 e del D.M. del 17 giugno 2016.
Quanto alle eventuali ulteriori attività tecniche di supporto alla fase di progettazione o di esecuzione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Affidatario contraente il Contratto Applicativo ai prezzi come calcolati nell'elaborato Determinazione valore dell'Appalto.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.
La prestazione principale è quella relativa a S.04.

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Categoria d'Opera	**ID delle opere Codice**	**ID delle opere Descrizione**	**G *Grado di complessità***	**Importo delle opere**
Strutture	*S04*	*Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.*	*0,90*	*264.000,00 €*
Impianti	*IA01*	*Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	*0,75*	*24.000,00 €*
Impianti	*IA02*	*Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico*	*0,85*	*96.000,00 €*
Impianti	*IA03*	*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice*	*1,15*	*96.000,00 €*

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di appalti di servizi di natura intellettuale.
Tale valore è riportato in piattaforma nel campo IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA della busta economica.
L'appalto è finanziato con Fondi di Bilancio. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

3.1. DURATA

L'AQ ha una durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di sottoscrizione.
L'Accordo Quadro potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel precedente art. 3. Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all'Aggiudicatario, lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a

qualsiasi titolo. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutti i servizi commissionati dal Committente entro la data di scadenza dell'AQ.
Ove, allo spirare del termine di naturale scadenza, fossero ancora in corso attività relative a contratti applicativi sottoscritti all'interno del periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico contratto. In tal caso il termine di scadenza con il solo riferimento al contratto applicativo in corso si intende prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi.

La tempistica minima relativa allo svolgimento delle prestazioni professionali per ciascun Contratto applicativo sarà calcolata con la seguente formula salvo diversa disposizione da parte del RUP adeguatamente giustificata.

Tca = 365x3 x ln(P)

dove:

Tca: tempo per l'esecuzione del servizio affidato con Contratto attuativo, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato all'unità a partire dalla comunicazione formale di avvio del servizio;

ln(P): importo del servizio, in euro escluso IVA diviso importo totale Accordo Quadro.

La tempistica minima è pari a 20 gg

La tempistica, come sopra calcolata e riportata nel contratto attuativo, avrà inizio a decorrente dal verbale di avvio della fase da parte del RUP/DEC.

3.2. REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a monitorare l'andamento degli indici secondo quanto previsto dall'art.60 del Codice dei contratti e dall'Allegato II.2-bis, al fine di valutare - al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art.9 del Codice - se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi come di seguito descritto:

- ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie, tenuto conto di quanto previsto nell'ambito dell'Allegato II.2.bis, per: *Codice ATECO 71 – Attività degli studi di architettura ed ingegneria, collaudi e analisi tecniche.*
- la Stazione Appaltante procede ad effettuare il monitoraggio dell'andamento dell'indice/i di cui al precedente punto con una frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice/i sopra indicato/i;
- la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice, sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato;
- qualora, dal monitoraggio effettuato, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: La stazione appaltante si riserva di estendere la durata dell'Accordo Quadro per un ulteriore periodo opzionale della durata di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo dell'Accordo Quadro. A tale fine la stazione appaltante comunicherà all'operatore l'intendimento di estendere la durata dell'Accordo Quadro per l'ulteriore periodo entro la data di scadenza contrattuale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo e disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, in ossequio alle previsioni di cui gli Allegati I.13 e II.12 Capo V del Codice.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 66 comma 1 lettera f) anche se non ancora costituiti.

I soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 37 comma 1 Allegato II.12 Capo V del Codice).
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e stabiliti nell'All. II.12 Capo V del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) indicano per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, il consorzio è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro … giorni [*indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta*], dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

*** * * ***

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti: Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato fino ad un massimo di n. 1 lotto da individuarsi secondo il criterio della prevalenza economica. La commissione procederà, pertanto, a formulare la proposta di aggiudicazione del lotto di maggior valore economico al concorrente primo classificato. Formulerà, quindi, proposta di aggiudicazione dei successivi lotti, procedendo nell'ordine di importanza economica degli stessi, in favore del concorrente utilmente classificato che non sia già destinatario di proposta di aggiudicazione per altro lotto. Tale limitazione è stata imposta per consentire l'esecuzione contemporanea di servizi attinenti ai singoli lotti in considerazione della natura complessa dei servizi richiesti.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati, si tiene conto che raggruppamenti diversamente composti, ma che hanno in comune anche un solo operatore, non potranno risultare aggiudicatari di più lotti. In tal caso, all'insieme degli operatori che hanno in comune anche uno solo degli operatori si assegnerà unicamente il lotto con valore economico maggiore. Si procederà quindi alla cancellazione delle graduatorie per gli altri lotti.

Inoltre sempre ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati, si tiene conto che in caso di:
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Gli operatori economici possono essere considerati "il medesimo concorrente". In tal caso all'operatore che partecipa in diverse forme a lotti diversi si assegnerà unicamente il lotto con valore economico maggiore. Si procederà quindi alla cancellazione delle graduatorie per gli altri lotti.

Non è esclusa la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Solo in caso di mancata aggiudicazione di un lotto ad uno degli operatori economici partecipanti, a seguito delle assegnazioni agli aggiudicatari come sopra indicato, potranno essere rivalutate le eventuali proposte presentate da soggetti già aggiudicatari. In tal caso sarà possibile affidare ad un singolo operatore economico utilmente classificato in graduatoria massimo n.1 lotto aggiuntivo. Pertanto, qualora il medesimo operatore dovesse risultare primo o utilmente classificato per più di un lotto potenzialmente deserto potrebbe essere destinatario di proposta aggiudicazione in base al criterio della prevalenza economica.

In caso di persistenza di lotto senza assegnazione, lo stesso si dichiarerà definitivamente deserto.
Si precisa che il criterio di prevalenza economica si applicherà limitatamente alla fase di individuazione del soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione di ciascun lotto con il quale stipulare l'accordo quadro. Pertanto, successivamente, qualora con riferimento ad un lotto dovessero subentrare esigenze di scorrimento della graduatoria, lo stesso avverrà limitatamente alla graduatoria del lotto medesimo, in favore dell'operatore economico utilmente classificato non aggiudicatario di altro lotto, senza comportare una riassegnazione dei lotti di importanza economica inferiore.
A tal fine, l'operatore economico che partecipa alla presente procedura è a conoscenza che non potrà, successivamente alla proposta di aggiudicazione ed alla conseguente aggiudicazione di un lotto, avanzare pretesa alcuna in relazione ad altri lotti di valore economico più elevato e per i quali sia utilmente classificato, da riassegnare a seguito di revoca o annullamento dell'aggiudicazione o altre vicende implicanti lo scorrimento della graduatoria. Si applica anche in questa ipotesi il principio di aggiudicazione del lotto aggiuntivo al fine di scongiurare che il lotto vada deserto.

* * *

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

* * *

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero alle seguenti condizioni.
Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, in particolare nell'Allegato II.12, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 (artt. 94 e 95 del Codice) sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE/ESPD la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che recita: "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*."

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice (di seguito: FVOE).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.
Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

c) Possesso:

- dei requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 del Codice, se professionisti, singoli o associati nelle forme di legge;
- dei requisiti di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 del Codice, se società di professionisti;
- dei requisiti di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del Codice, se società di ingegneria;
- dei requisiti di cui all'art. 37 dell'Allegato II.12 del Codice, se altri soggetti abilitati a offrire sul mercato servizi ingegneria ed architettura;
- dei requisiti di cui all'art. 38 dell'Allegato II.12 del Codice, se consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE;
- dei requisiti di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice, se raggruppamenti temporanei. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed

e) I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

f) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA

Per il professionista antincendio

g) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali per ogni Lotto:

Lotti 1-2		
PRESTAZIONI PRINCIPALI		
	Prestazione/Figura professionale	**REQUISITI**
1	Coordinatore del gruppo di progettazione nonché incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche	Professionista Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A.
2	Professionista responsabile della Progettazione della categoria EDILIZIA	Professionista Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A.
3	Professionista responsabile della Progettazione Strutturale	Professionista Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A o Professionista Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. settore civile ed ambientale
4	Professionista responsabile della Progettazione Progettazione Impianti meccanici, idrici e idraulici	Professionista Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. Professionista Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. settore industriale Perito industriale, abilitato ed iscritto al relativo Albo
5	Professionista responsabile della Progettazione Impianti elettrici e speciali	Professionista Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. Professionista Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. settore industriale Perito industriale, abilitato ed iscritto al relativo Albo
6	Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza).
7	Professionista responsabile della Progettazione Antincendio	Professionista tecnico abilitato ai sensi del D.M 05.08.2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 08.03.2006 n. 139.
8	Professionista con qualifica di Geologo	Professionista Geologo, abilitato ed iscritto al relativo Albo Professionale, responsabile delle

		indagini e della relazione geologica.
9	Direttore dei Lavori	Professionista Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A.
10	Ufficio Direzione dei Lavori – Direttore Operativo o Ispettore di cantiere	Professionista Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo, Professionista Ingegnere abilitato ed iscritto al relativo Albo, Perito industriale abilitato ed iscritto al relativo Albo o geometra abilitato ed iscritto al relativo Albo.
11	Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza).
12	Restauratore	restauratore qualificato ai sensi della normativa italiana, inserito nell'elenco dei Restauratori di Beni Culturali, pubblicato sul portale del Ministero della Cultura, che ha ottenuto il titolo dopo aver conseguito una laurea magistrale abilitante (Classe LMR/02) o un diploma rilasciato dalle Scuole di alta formazione del Ministero, o aver superato un esame di stato abilitante.
13	In caso di raggruppamento: Giovane professionista abilitato alla professione da meno di cinque anni	Professionista Architetto o Ingegnere, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo Albo.

Lotti 3		
PRESTAZIONI PRINCIPALI		
	Prestazione/Figura professionale	**REQUISITI**
1	Coordinatore del gruppo di progettazione nonché incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche	Professionista Architetto o Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A.
2	Professionista responsabile della Progettazione Strutturale	Professionista Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A o Professionista Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. settore civile ed ambientale
3	Professionista responsabile della Progettazione Progettazione Impianti meccanici, idrici e idraulici	Professionista Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. Professionista Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. settore industriale Perito industriale, abilitato ed iscritto al relativo Albo
4	Professionista responsabile della Progettazione Impianti elettrici e speciali	Professionista Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. Professionista Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A. settore industriale Perito industriale, abilitato ed iscritto al relativo Albo
5	Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve

		possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza).
6	Professionista responsabile della Progettazione Antincendio	Professionista tecnico abilitato ai sensi del D.M 05.08.2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 08.03.2006 n. 139.
7	Professionista con qualifica di Geologo	Professionista Geologo, abilitato ed iscritto al relativo Albo Professionale, responsabile delle indagini e della relazione geologica.
8	Direttore dei Lavori	Professionista Architetto o Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. A.
9	Ufficio Direzione dei Lavori – Direttore Operativo o Ispettore di cantiere	Professionista Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo, Professionista Ingegnere abilitato ed iscritto al relativo Albo, Perito industriale abilitato ed iscritto al relativo Albo o geometra abilitato ed iscritto al relativo Albo.
10	Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza).
11	In caso di raggruppamento: Giovane professionista abilitato alla professione da meno di cinque anni	Professionista Architetto o Ingegnere, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo Albo.

Si precisa che:
è possibile che tutte le professionalità, coincidano con il responsabile della progettazione edile ed architettonica, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Lotto 1-2

a) **un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla PVL (Piattaforma per la pubblicità a valore legale) e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta *l'importo* stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Lotto 1

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo delle opere
Edilizia: E21 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004	*I/d*	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*
Edilizia: E22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decretolegislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	*I/e*	*580.000,00 €*	*580.000,00 €*
Strutture: S04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - *Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente* *- Verifiche strutturali relative.*	*IX/b*	*2.457.750,00 €*	*2.457.750,00 €*
Impianti: IA01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua *nell'interno di edifici o per scopi industriali* *– Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	*III/a*	*48.250,00 €*	*48.250,00 €*
Impianti: IA02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	*III/b*	*148.000,00 €*	*148.000,00 €*
Impianti: IA03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	*III/c*	*153.000,00 €*	*153.000,00 €*

Lotto 2

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo delle opere
Edilizia: E19 Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	*I/d*	*1.370.385,00 €*	*1.370.385,00 €*
Edilizia: E22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decretolegislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	*I/e*	*2.087.500,00 €*	*2.087.500,00 €*
Strutture: S04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - *Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente* *- Verifiche strutturali relative.*	*IX/b*	*750.000,00 €*	*750.000,00 €*
Impianti: IA01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua *nell'interno di edifici o per scopi industriali* *– Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	*III/a*	*768.270,00 €*	*768.270,00 €*
Impianti: IA02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	*III/b*	*215.000,00 €*	*215.000,00 €*
Impianti: IA03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	*III/c*	*838.270,00 €*	*838.270,00 €*

Il possesso del requisito verrà dichiarato compilando una dichiarazione riepilogativa del requisito di capacità tecnica-professionale del concorrente" in forma di autodichiarazione, inserendo i seguenti dati dei servizi riportati.

- Titolo del servizio,
- Tipologia del servizio,
- Categoria e ID delle opere,
- Valore delle opere,
- Committenza,
- progettista incaricato,
- data di inizio dell'incarico,

- durata,
- estremi Certificato regolare esecuzione.

Per le categorie *Edilizia e Strutture* ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dalla committente (soggetto pubblico e privato). Dalla documentazione prodotta ai fini della comprova del requisito dovrà evincersi chiaramente l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere con il relativo importo.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.
Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica."

Lotto 3
Non sono previsti requisiti di capacità tecnico professionale.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 6.1 relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito di cui al punto 6.1 relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito di cui al punto 6.1 lettera g) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Lotti 1-2

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Lotto 3

Non sono previsti requisiti di capacità tecnico-professionale.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che

partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al punto 6.1 relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 6.1 relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al punto 6.1 relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Lotti 1-2

I requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Lotto 3

Non sono previsti requisiti di capacità tecnico-professionale.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria offerta, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1 lettere d-e-f-g solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

****

Per la documentazione da presentare in caso di avvalimento si rinvia a quanto previsto dal successivo paragrafo 15.

L'ausiliaria, in particolare, deve:

- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE/ESPD, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3.
- possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE/ESPD, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché - nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera- la prevalente esecuzione delle medesime.
I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nell'ambito della documentazione amministrativa una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - ove ammesso e nei limiti di legge - dichiarare a pena di esclusione la volontà di

utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando preferibilmente la sezione C della Parte II del DGUE/ESPD.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

10. GARANZIE

10.1. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

10.2. GARANZIA DEFINITIVA

Fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 co.14 del D.Lgs.n.36/2023, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "**garanzia definitiva**" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 106 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.117 co. 5 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato nella misura del 2% dell'importo contrattuale fermi restando gli incrementi eventualmente applicabili ai sensi dell'art. 117 co. 2 del Codice.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la disciplina prevista dal Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare tutti gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.117 co.8 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.117 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato

irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;

- In caso di consorzi, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	Indicato in piattaforma	€ 77,00
2	Indicato in piattaforma	€ 77,00
3	Indicato in piattaforma	€ 18,00

A comprova del versamento i concorrenti allegano *(nella busta documentazione)* **copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento** del contributo a favore dell'A.N.A.C., **corredata da dichiarazione** che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del D.Lgs. n. 82/2005 *(Copie informatiche di documenti analogici)* e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 *(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici)* e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, *(lo schema di dichiarazione di copia conforme, unico per tutti i documenti, è già predisposto all'interno del modello dichiarazioni).*

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante – ove consentito- - accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Portale Pagamenti ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia – ove ammessa - è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

L'offerta deve pervenire entro i termini previsti dal bando di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta ovvero offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli della Piattaforma. Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **100 MB** per singolo file: i file dovranno essere caricati singolarmente.

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:

1. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
2. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
3. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il portale.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all'estensione/nome/dimensione dei file, l'operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata visualizzazione dei file stessi.

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta <u>devono essere in formato pdf/A</u> se non diversamente prescritto.

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- .pdf -.jpg - .tiff - .bmp;
- **.**doc -.xls -.docx -.xlsx -.odt- .ods;
- files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare e quanto previsto nella documentazione disponibile direttamente sul Portale nella sezione "Informazioni", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A - **Documentazione amministrativa**;

B - **Offerta tecnica**;
C - **Offerta economica**.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

Nel rispetto delle modalità operative previste nella documentazione di sistema, l'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

È possibile ritirare integralmente la propria offerta – esclusivamente entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte – secondo la seguente procedura:

1. **cliccare** sul pulsante RITIRA OFFERTA all'interno dell'offerta presentata;
2. **inserire** – se del caso - la motivazione del ritiro aggiungendo eventuali allegati;
3. **generare il pdf della richiesta di ritiro** dell'offerta cliccando sul pulsante GENERA PDF, firmarlo digitalmente ed allegarlo cliccando sul pulsante ALLEGA PDF FIRMATO;
4. **Cliccare su INVIO**: al termine dell'invio l'offerta passerà in stato RITIRATA.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" (RTI, Consorzi, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

Tutta la documentazione da produrre, anche mediante inserimento nel FVOE, deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può chiedere di rettificare un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

* * *

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta ovvero altro canale.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati secondo la tempistica sopra indicata.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, inserisce sulla Piattaforma - nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare e nella documentazione disponibile direttamente sul Portale nella sezione "Informazioni" la seguente documentazione:

1) Dichiarazioni di partecipazione integrative di cui al paragrafo 15.1 (*vedi modello predisposto dalla Stazione Appaltante)*;
2) DGUE/ESPD - Documento di gara unico europeo elettronico presente direttamente in piattaforma;
3) dichiarazione integrativa in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui al paragrafo 15.2 *(già presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante)* completa di documentazione ivi prevista;
4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
5) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3;
6) eventuale ulteriore documentazione connessa alle dichiarazioni rese;

* * *

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- il modello Dichiarazioni di partecipazione integrative (modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante);
- il modello Dichiarazioni integrative in caso di avvalimento (modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante).

15.1. DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE INTEGRATIVE

La presentazione delle dichiarazioni di seguito riportate è da intendersi cumulativa e non alternativa al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), in quanto quest'ultimo documento non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il Modello Dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante, rende le dichiarazioni sottoscritte digitalmente come di seguito specificato:

0. la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
1. l'indicazione del lotto/i per i quali concorre (in caso di suddivisione in lotti).
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

   Per i professionisti singoli
   - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

   Per i professionisti associati
   - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
   - requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

   Per le società di professionisti
   - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
   - estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
   - organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

   In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

   Per le società di ingegneria
   - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
   - estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
   - organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera d), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;

con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera e): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera f): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;

3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento premiante). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
5. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
6. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (Articolo 94, comma 5, lettera e);
7. di non essere è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 94, comma 5, lettera f);
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, ivi inclusi, se presenti, i documenti relativi ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e ai rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti;
9. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
    - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
    - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC],* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
11. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo d'intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale sottoscritto in data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019., allegato alla documentazione di gara, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
12. (in caso di subappalto) di voler subappaltare ad operatore in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara indicando prestazioni e relativa incidenza percentuale;

13. (**in caso di avvalimento**) di ricorrere all'avvalimento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicando i requisiti prestati ovvero (se avvalimento premiante) per migliorare l'offerta specificando i dati dell'operatore ausiliario;
14. ***(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. ***(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*)** il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
16. ***(in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14):*** gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché – se pertinente - dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. NB: Il concorrente deve presentare altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
17. (**In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice**): che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento … Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di…;
18. di autorizzare o meno, ai fini dell'accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata nell'ipotesi di segreti tecnici/commerciali; la dichiarazione di diniego deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice 36/2023;
    <u>NB: Con riferimento alle dichiarazioni di mancata autorizzazione all'accesso alla propria offerta qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento ai sensi dell'art.36 co.4 e 6 del Codice l'ANAC potrà irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.</u>
19. di autorizzare la Stazione Appaltante ad accedere ai dati e/o documenti tramite il FVOE dell'art. 24 del d.lgs. 36/2023;
20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento e di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29;
21. che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del D.Lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005.
22. il possesso - nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta - dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 8 dell'art.106 del Codice;
23. gli estremi del conto corrente - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente - su cui si richiede lo svincolo della cauzione.

Qualora le suindicate dichiarazioni siano firmate da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi dell'art.66 del Codice" si precisa quanto segue fermo restando quanto previsto dai successivi paragrafi:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte digitalmente da ciascun operatore associato/consorziato;
- **in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti**: le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte digitalmente dal mandatario/capofila nonché – in qualità di operatori economici – da ciascuna associata/ consorziata;
- **in caso di consorzio stabile di cui all'art.66 del Codice**:
  a) il Consorzio deve sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni sopra riportate;
  b) ciascuna consorziata - in qualità di operatore economico - per conto della quale il Consorzio dichiara di partecipare/esecutrice nonché ciascuna consorziata non esecutrice ma che presta i requisiti deve sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni sopra riportate tenuto conto, in particolare, delle fattispecie/indicazioni di seguito descritte:
  - dati identificativi dei soggetti ex art.94;
  - divieto di partecipazione plurima nell'ambito della procedura;
  - divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;
  - assenza iscrizione casellario ANAC ex art.94 co.5;
  - accettazione documentazione di gara;
  - autorizzazione accesso FVOE;
  - patto/protocollo di legalità (se previsto)
  - codice di comportamento (se previsto)
  - ipotesi in caso di concordato preventivo con continuità aziendale così come previsto dal paragrafo 15.2. completa della documentazione ivi indicata;
  - ipotesi di sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;
  - ipotesi di operatori non residenti;
  - trattamento dati;
  - conformità copie;
- **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** le dichiarazioni sopra riportate e *(se previsto)* il piano di riassorbimento devono essere sottoscritte da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- **in caso di GEI**E: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

15.1.1 DGUE/ESPD

Il concorrente, utilizzando preferibilmente il **modello DGUE/ESPD - Documento di gara unico europeo elettronico presente direttamente in piattaforma** dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti data di pubblicazione del bando di gara, ivi inclusi gli inadempimenti di cui all'art. 3 c. 6 d.l. 7 giugno 2024 n. 73.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla compilazione del modello "DGUE/ESPD" si precisa, altresì, quanto segue:

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

  Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti/risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione di cui al paragrafo 15.3
- **In caso di ricorso al subappalto "facoltativo" si richiede la compilazione della sezione D come di seguito specificato:**

  Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare, tenuto conto delle dichiarazioni già rese ai sensi del paragrafo 15.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1. del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2. del presente disciplinare, se previsti;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3. del presente disciplinare, se previsti;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 6.3. del presente disciplinare, se previsti.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE/ESPD deve essere presentato con sottoscrizione digitale ai sensi del D.Lgs.n.82/2005:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre/esecutori, nonché, anche da ciascuna consorziata non esecutrice ma che presta i requisiti;
- nell'ipotesi di avvalimento anche dall'ausiliario.

15.1.2 Imposta di bollo sulla domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 Codice tributo 1552 o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e il CIG della gara cui si riferisce il pagamento a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Prova dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere prodotta in allegato alla domanda di partecipazione, con le sopra indicate modalità: in mancanza si procederà alla segnalazione dell'operatore all'Agenzia delle Entrate al fine della verifica del corretto assolvimento dell'imposta.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14

Il concorrente, utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La disciplina sopra descritta trova applicazione anche nell'ipotesi di:
- RTI / Consorzi ordinari / GEIE;
- aggregazioni di imprese di rete;
- consorzi cooperativi / consorzi artigiani / consorzi stabili (ivi comprese le consorziate esecutrici);
- avvalimento (impresa ausiliaria).

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente allega per ciascuna ausiliaria:

1) dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.1 sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria – utilizzando preferibilmente il modello n.2 predisposto dalla Stazione Appaltante - relative a:
    - dati identificativi dei soggetti ex art.94;
    - iscrizione o domanda di iscrizione white list (se l'avvalimento è attinente ai settori di cui all'art 1, comma 53 della Legge n.190/12);
    - ipotesi in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (si rinvia al paragrafo 15.2);
    - ipotesi di sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;
    - ipotesi di operatori non residenti
    - trattamento dati;
    - conformità copie;

2) dichiarazioni di cui al paragrafo 15.1.1 "DGUE/ESPD", sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI**;**
3) dichiarazione di avvalimento di cui all'art.104 co.4 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire le risorse oggetto di avvalimento, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.104 comma 1 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs.n.82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs.n.110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs.n.82/2005. Nel caso di avvalimento **esclusivamente** finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento può essere presentato anche nell'offerta tecnica.
5) Documentazione di cui al paragrafo 15.2 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale;

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti paragrafi da 15 a 15.3, si riporta di seguito la documentazione aggiuntiva a carico dei soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  a. A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs.n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.n.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.n.82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

<u>Si precisa quanto segue:</u>

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

16 OFFERTA TECNICA

Con riferimento all'offerta tecnica, l'operatore economico deve - nell'ambito della **BUSTA TECNICA** - inserire l'offerta tecnica per ogni singolo lotto, completa di allegati ove previsti, contenente una proposta tecnico-organizzativa redatta in maniera speculare ai criteri e ai subcriteri di valutazione indicati nella Tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 e secondo le istruzioni tecniche fornite nel presente disciplinare.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

L'offerta tecnica sarà presentata dal concorrente mediante la redazione di appositi elaborati tecnici sulla base delle indicazioni di cui al presente paragrafo, allo scopo di permetterne la valutazione tramite l'assegnazione dei punteggi, secondo quanto riportato nel seguito.
L'offerta tecnica deve contenere le relazioni di cui in seguito meglio esplicitato, nei limiti di cartelle previsti, redatte in formato A4 oppure A3 ove consentito (carattere Arial, altezza minima carattere 10, interlinea singola) progressivamente numerate costituente la relazione tecnica/metodologica, completa e dettagliata, dei servizi offerti.
La relazione tecnica/metodologica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, (rispettando il numero massimo di facciate/fogli indicati) corrispondenti ai criteri e sub- criteri di valutazione dell'offerta di cui ai paragrafi seguenti.

a) con riferimento alla «Professionalità e adeguatezza dell'offerta» la stessa verrà dimostrata attraverso la proposizione di n. 3 schede A1, A2, A3 descrittive riferite a servizi svolti (max 3 per ogni sottocriterio) e conclusi nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando della presente gara.

I servizi presentati dal concorrente saranno quelli ritenuti affini al servizio della gara e del Lotto a cui si partecipa e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni similari e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente Disciplinare di Gara, tenendo conto di quelli che sono i criteri motivazionali di valutazione dell'offerta di cui appresso.

I servizi possono eventualmente riferirsi ad uno stesso progetto purché in ciascuna scheda venga posta l'attenzione sul diverso aspetto oggetto di valutazione.

A1 Esempio di Progettazione PFTE, definitiva e/o esecutiva relativa ad interventi di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione di edifici esistenti, con particolare riferimento alle soluzioni tecniche distributivo/funzionali e architettonico/storico, alla tipologia e grado di affinamento delle analisi dei manufatti e del contesto e alle modalità di restituzione grafica e descrittiva di quanto progettato adottate finalizzate alla definizione degli spazi e al raggiungimento dei requisiti funzionali

A2 Esempio di Progettazione PFTE/definitiva e/o esecutiva relativa ad interventi di adeguamento/miglioramento sismico

A3 Esempio di Progettazione PFTE/definitiva e/o esecutiva relativa ad interventi di manutenzione straordinaria/ restauro o ristrutturazione di edifici, in cui siano state adottate soluzioni tecnologiche orientate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico, recependo eventualmente i Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia)

1) SCHEDA A.1 – compilando l'allegato modello (costituita al massimo da n. **2 facciate formato A4**, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per **1 (uno) incarico svolto per un servizio di progettazione PFTE/definitiva e/o esecutiva relativa ad interventi di manutenzione straordinaria/ restauro o ristrutturazione di edifici esistenti, utilizzando soluzioni orientate alla flessibilità degli spazi interni.**

La scheda "A1" dovrà essere compilata indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:

1. inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento;

2. dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio dell'incarico, agli estremi di approvazione e/o validazione, al progettista incaricato, alla durata;

3. dati dell'incarico con l'indicazione del tipo di servizio svolto dal concorrente, della finalità e dell'importo del servizio;

4. dati tipologici con indicazione di superficie, volume, numero e tipologia dei fabbricati e delle strutture, eventuale sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004;

5. aspetti costruttivi, tecnologici e morfologici relativi alle soluzioni tecniche distributivo/funzionali e architettonico/storico, alla tipologia e grado di affinamento delle analisi dei manufatti e del contesto e alle

modalità di restituzione grafica e descrittiva di quanto progettato adottate finalizzate alla definizione degli spazi e al raggiungimento dei requisiti funzionali.

La scheda presentata **dovrà** essere accompagnata da un **massimo di due elaborati** in **formato A3**, contenenti almeno una planimetria, una sezione, un prospetto, un esempio di particolari costruttivi, ritenuti significativi, rappresentativi ed esplicativi della qualità della rappresentazione grafica che si intende proporre per i livelli progettuali oggetto di gara; gli elaborati grafici dovranno altresì evidenziare le soluzioni tecniche progettuali utilizzate e orientate alla flessibilità degli spazi interni. A completamento potranno essere inseriti nelle schede ulteriori elementi (elaborazioni tridimensionali, grafici, disegni, render, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto.
Non sono computati nel numero degli elaborati le copertine, gli eventuali sommari e certificazioni. Ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dalla Commissione di gara.

2) SCHEDA A2 – compilando l'allegato modello (costituita al massimo da **n. 2 facciate formato A4**, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per **1 (uno) incarico concluso relativo ad un servizio di PFTE/definitiva e/o esecutiva di interventi di adeguamento sismico di edifici esistenti.**
La scheda "A2" dovrà essere compilata indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:
1. inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento;

2. dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio dell'incarico, agli estremi di approvazione e/o validazione, al progettista incaricato, alla durata;

3. dati dell'incarico con l'indicazione del tipo di servizio svolto dal concorrente, della finalità e dell'importo del servizio;

4. dati tipologici con indicazione di superficie, volume, numero e tipologia dei fabbricati e delle strutture, eventuale sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004;

5. aspetti costruttivi e tecnologici relativi a soluzioni tecniche orientate all'adeguamento sismico dell'immobile, specificando il Livello di Conoscenza raggiunto, la zona sismica di riferimento, le indagini geognostiche svolte e la Classe d'uso.

La scheda presentata **dovrà** essere accompagnata da un **massimo di due elaborati** in **formato A3**, contenenti almeno una planimetria, una sezione, un prospetto, particolari costruttivi, ritenuti significativi, rappresentativi ed esplicativi della qualità della rappresentazione grafica che si intende poi proporre per i livelli progettuali oggetto di gara; gli elaborati grafici dovranno altresì evidenziare le soluzioni tecniche progettuali utilizzate e orientate all'adeguamento sismico dell'immobile. A completamento potranno essere inseriti nelle schede ulteriori elementi (elaborazioni tridimensionali, grafici, disegni, render, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto.
Non sono computati nel numero degli elaborati le copertine, gli eventuali sommari e certificazioni. Ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dalla Commissione di gara.

3) SCHEDA A3 – compilando l'allegato modello**,** (costituita al massimo **da n. 2 facciate formato A4,** compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per **1 (uno) incarico concluso relativo ad un servizio di PFTE/definitiva e/o esecutiva di interventi di manutenzione straordinaria/ restauro o ristrutturazione di edifici che abbiano adottato soluzioni tecnologiche orientate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico; verranno valutati positivamente gli interventi che abbiano recepito in fase di progettazione i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11/10/2017.**
La scheda "A3" dovrà essere compilata indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:
1. inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento;

2. dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio dell'incarico, agli estremi di approvazione e/o validazione, al progettista incaricato, alla durata;

3. dati dell'incarico con l'indicazione del tipo di servizio svolto dal concorrente, della finalità e dell'importo del servizio;

4. dati tipologici con indicazione di superficie, volume, numero e tipologia dei fabbricati e delle strutture, eventuale sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004;

5. aspetti costruttivi, tecnologici e morfologici relativi a soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico.

6. eventuale applicazione dei CAM Edilizia dando evidenza dell'utilizzo degli stessi in fase di progettazione, e dell'eventuale miglioramento prestazionale del progetto anche ai fini della qualità ambientale interna e dell'ottimizzazione delle successive fasi di gestione del bene, dalla manutenzione al fine vita dell'edificio;

La scheda presentata **dovrà** essere accompagnata da un **massimo di due elaborati** in **formato A3**, contenenti almeno una planimetria, una sezione, un prospetto, particolari costruttivi, ritenuti significativi, rappresentativi ed esplicativi della qualità della rappresentazione grafica che si intende poi proporre per i livelli progettuali richiesti; gli elaborati grafici dovranno altresì evidenziare le soluzioni tecniche progettuali utilizzate e orientate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico. A completamento potranno essere inseriti nelle schede ulteriori elementi (elaborazioni tridimensionali, grafici, disegni, render, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto.
Non sono computati nel numero degli elaborati le copertine, gli eventuali sommari e certificazioni. Ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dalla Commissione di gara.

Si precisa che il livello dei contenuti degli elaborati progettuali che saranno sviluppati successivamente nelle fasi di progetto definitivo, esecutivo e del CSP, anche ai fini del processo di verifica e validazione della progettazione, non dovrà in ogni caso essere inferiore al livello di rappresentazione grafica proposto nelle schede A1, A2 e A3.

b) con riferimento all'apprezzamento del «Valore tecnico/professionale delle migliorie proposte dal punto di vista metodologico e gestionale, e organizzazione delle attività da eseguire nell'ambito dei SIA» di cui al criterio B "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" – lo stesso si compone di 5 sub-criteri
   b1. Strategia progettuale su immobili esistenti;
   b2. Progettazione strutturale: approccio all'interpretazione dello stato di fatto e alla risoluzione delle criticità;
   b3. Metodologia e strategia per il conseguimento degli obiettivi energetico-ambientali;
   b4. Multidisciplinarietà, organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro;
   b5. Organizzazione e comunicazione digitale della commessa;

I sub-criteri b.1, b.2, b.3 e b.4 sono di natura qualitativa e saranno dimostrati mediante una Relazione Metodologica, anche il criterio b.5 è di natura qualitativa.
La relazione dovrà essere composta da una breve introduzione, da 4 Sezioni (B1, B2, B3, B4) nelle quali il progettista dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto dei sub-criteri b.1, b.2, b.3, b.4, di seguito meglio esplicitati e da una tabella riepilogativa finale in cui il concorrente riassumerà i contenuti (B1, B2, B3, B4) costituita al massimo da n. 2 pagine.
La Relazione Tecnica sulle caratteristiche tecnico-metodologiche riguardanti l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, dovrà essere redatta su massimo di 15 (quindici) facciate (incluso il frontespizio e la tabelle riepilogativa ed esclusi i cv) in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, accompagnata da massimo 4 (quattro) tavole in formato A3, di cui due per il sub-criterio b2 e due per il sub-criterio b3, utilizzando come metodo di rappresentazione quello che l'Operatore riterrà più idoneo (ad esempio, schizzi, bozze, schemi grafici, render, immagini, rappresentazioni varie, ecc.), a discrezione del concorrente e da allegare alla stessa.
Il concorrente dovrà organizzare l'elaborato in paragrafi corrispondenti alle tematiche di cui sopra.
La Commissione Giudicatrice formulerà la propria valutazione unicamente sulla qualità dei contenuti riportati, in ordine ai criteri di coerenza, pertinenza e chiarezza.

Per il criterio b.1 (qualitativo) - "Strategie progettuali su immobili esistenti", il concorrente descriverà il proprio approccio metodologico e la propria organizzazione nello svolgimento di progettazioni di manutenzioni straordinarie e/o rifunzionalizzazioni su immobili esistenti. Potrà essere descritto l'approccio del concorrente alla progettazione e riorganizzazione degli spazi interni.

Per il criterio b.2 (qualitativo) - "Progettazione strutturale: approccio all'interpretazione dello stato di fatto e alla risoluzione delle criticità" sulla base della propria esperienza, il Concorrente dovrà illustrare gli elementi di riscontro e di ipotesi che orienteranno l'approccio alla progettazione strutturale.

Per il criterio b.3 (qualitativo), "Metodologia e strategia per il conseguimento degli obiettivi energetico-ambientali", ipotizzando di dover eseguire una ristrutturazione importante di primo livello, così come definita all'allegato 1 del Decreto Interministeriale 26 Giugno 2016 – Requisiti minimi, si richiede al concorrente di esplicare l'approccio progettuale e le possibili soluzioni tecnologiche proposte nel rispetto della specifica normativa tecnica in materia di contenimento energetico e del D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.", al fine di ottimizzare:

a. le prestazioni energetiche;
b. il benessere termico e la qualità dell'aria degli ambienti interni;
c. le strategie atte alla gestione della performance energetica dell'opera.

La proposta farà riferimento ad una condizione pre-intervento relativa ad un immobile inutilizzato da oltre 5 anni in muratura, con impianti non recuperabili. Il concorrente illustrerà l'approccio progettuale proposto per raggiungere gli obiettivi indicati illustrando le soluzioni che intende proporre.
Potranno inoltre essere dettagliate le indagini e le verifiche da eseguire in fase preliminare e di progettazione, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché le motivazioni che hanno spinto a perseguire determinate scelte ed escluderne altre.

Per il criterio b.4 (qualitativo) - "Multidisciplinarietà, organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro" il concorrente allegherà alla Relazione di Offerta tecnica i curricula dei professionisti ricompresi nel "Gruppo di Lavoro": ciascun curriculum dovrà essere costituito da un massimo di 3 (tre) facciate, incluso il frontespizio, in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, e conterrà una sintesi dei servizi svolti dal professionista e che questi ritenga più significativi in analogia alle prestazioni da affidare.
Si specifica che i curricula dovranno essere firmati digitalmente dal professionista (o in alternativa con firma autografa ed accompagnati da un documento di riconoscimento) e dovranno essere corredati della sottostante dichiarazione, prevista dal D.lgs. 196/03: "Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza la Città Metropolitana di Napoli al trattamento dei propri dati personali".

Per il sub-criterio b.5 (qualitativo) - "Organizzazione e comunicazione digitale della commessa", il concorrente dovrà presentare una Relazione Tecnica su massimo 5 (cinque) facciate (incluso il frontespizio) in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, in cui illustrerà l'approccio che intende adottare per favorire nell'ambito del Project Monitoring la costante e tempestiva condivisione degli avanzamenti progettuali con la Stazione Appaltante anche con riferimento all'organizzazione e alla divulgazione digitale dei servizi oggetto della presente procedura, non solo ai fini della produzione digitale e informativa (BIM) ma anche in relazione alla comunicazione e condivisione del progetto specificando in particolare:
- organizzazione delle figure destinate alla gestione digitale dei servizi tecnici
- strumenti e workflow digitali utilizzati per giungere alla definizione delle migliori proposte progettuali e per l'esecuzione di controlli di progetto integrati finalizzati all'ottimizzazione della gestione dei costi, dei tempi e della documentazione di progetto;
- l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate alla commessa, con la possibilità di condivisione delle stesse con la stazione appaltante, anche al fine di agevolare il coordinamento, la collaborazione ed il confronto tra tutti gli attori del processo;

- il monitoraggio digitale dello stato di avanzamento delle attività e la produzione di report e dashboard utili alla comprensione e risoluzione delle criticità di progetto.

c) con riferimento all'apprezzamento del «CAM - proposte che superano i requisiti minimi dettati decreto n. 256 del 23 giugno 2022» di cui al criterio C:

1. una relazione, costituita da un numero massimo di 2 cartelle numerate (intendendosi di n.6 facciate di fogli formato A4 – carattere Arial, altezza minima carattere 10, interlinea singola, l'eventuale mascherina ed indice sono esclusi dal conteggio delle pagine) che illustri, le caratteristiche e prestazioni dei materiali e componenti proposti, con allegate le schede tecniche.

d) con riferimento alle «Proposte migliorative relative alla parità di genere e partecipazione dei giovani ai gruppi di lavoro» di cui al criterio D la stessa verrà dimostrata attraverso compilazione delle dichiarazioni, compilando gli allegati modelli D.1 e D.2.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti che precedono. Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.
L'offerta tecnica, in uno con i relativi allegati, dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà:
- essere redatta in lingua italiana. Nel caso parte della documentazione fosse resa in lingua straniera la stessa dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.
- essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;
- essere redatta in modo tale che si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei servizi offerti e le modalità di prestazione dei servizi oggetto della procedura.

Si precisa che tutte le proposte costituenti l'offerta tecnica formulate dal concorrente aggiudicatario costituiranno elemento contrattuale in aggiunta alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di qualsivoglia servizio, onere e prestazione resesi necessarie al fine della formulazione dell'offerta.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico – nell'ambito della documentazione amministrativa- abbia dichiarato, fornendone adeguata e comprovata motivazione, di non autorizzare l'accesso alla propria offerta, dovrà - solo a fini acceleratori della gestione dell'accesso agli atti - allegare anche una copia firmata dei documenti costituenti l'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

NB: Con riferimento alle dichiarazioni di mancata autorizzazione all'accesso alla propria offerta qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento ai sensi dell'art.36 co.4 e 6 del Codice l'ANAC potrà irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

A valle dell'inserimento/compilazione della documentazione relativa all'Offerta Tecnica di cui sopra, occorre generare un file pdf riepilogativo del contenuto della propria offerta; tale file dovrà essere **firmato digitalmente,** così come di seguito specificato e allegato in Piattaforma; si rinvia alle istruzioni tecnico-operative disponibili al paragrafo 30 del presente disciplinare.

Nella predisposizione della propria offerta tecnica, il concorrente deve tener conto di quanto segue:

- L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si precisa quanto segue:

a) l'offerta tecnica - come sopra descritta, completa di allegati ove previsti- deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta tecnica

sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

b) In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- in caso **di GEIE:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica. Si invitano i concorrenti ad accorpare l'offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico - nell'ambito della busta **"ECONOMICA" -** previa compilazione dei campi presenti a video, deve inserire l'offerta economica *[in caso di gara a lotti inserire*: "per ogni singolo lotto"] contenente i seguenti elementi a pena di esclusione:

- **Inserire, compilando** l'apposito campo, il ribasso percentuale unico su tutti i prezzi unitari a base d'asta, pari al 35 per cento dell'importo posto a base di gara indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni di cui all'art. 41 comma 15bis lett. b); il ribasso offerto deve essere indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; si precisa che l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio: 70 corrisponde al 70% di sconto; 0,10 corrisponde allo 0,10% di sconto).

A valle dell'inserimento/compilazione della documentazione relativa all'Offerta economica di cui sopra, occorre **generare un file pdf riepilogativo** del contenuto della propria offerta; tale file dovrà essere **firmato digitalmente,** così come di seguito specificato e allegato in Piattaforma; si rinvia alle istruzioni tecnico-operative disponibili al paragrafo 30 del presente disciplinare.

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità alle istruzioni tecniche fornite nel presente disciplinare.

L'offerta economica deve essere espressa in termini di ribasso percentuale con **5 cifre decimali**. Gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i costi aziendali relativi alla manodopera devono essere espressi con **5 cifre decimali.**

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché - se previsti – gli ulteriori file allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, nell'ambito della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.
Si precisa, altresì, **a pena di esclusione,** che l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  d) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  e) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
  f) nel caso consorzio stabile, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
  g) in caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo / **uno o più importi unitari** a base d'asta, ovvero**,** in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento ex DL.66/14.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da tre servizi SIMILARI o ANALOGHI relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	30	A.1	Esempio di Progettazione PFTE, definitiva e/o esecutiva relativa ad interventi di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione di edifici esistenti, con particolare riferimento alle soluzioni tecniche distributivo/funzionali e architettonico/storico, alla tipologia e grado di affinamento delle analisi dei manufatti e del contesto e alle modalità di restituzione grafica e descrittiva di quanto progettato adottate finalizzate alla definizione degli spazi e al raggiungimento dei requisiti funzionali	10	….
			A.2	Esempio di PFTE, definitiva e/o esecutiva a relativa ad interventi di adeguamento/miglioramento sismico	10	….
			A.3	Esempio di PFTE, definitiva e/o esecutiva relativa ad interventi di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione di edifici esistenti, in cui siano state adottate soluzioni tecnologiche orientate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico, recependo eventualmente i Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia)	10	
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	45	B.1	Strategie progettuali su immobili esistenti	10	….
			B.2	Progettazione strutturale – Approccio all'interpretazione dello stato di fatto e alla risoluzione delle criticità.	5	….
			B.3	Metodologia e strategia per il conseguimento degli obiettivi energetico-ambientali	10	
			B.4	Multidisciplinarietà organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro	15	
			B.5	Organizzazione e comunicazione anche digitale della commessa	5	
C	CAM - proposte che superano i requisiti minimi dettati decreto n. 256 del 23 giugno 2022	5	C.1	Percentuali maggiori rispetto a quelle previste dai CAM, di materiali riciclati o recuperati presenti nei seguenti prodotti e componenti: impermeabilizzanti, isolanti e intonaco.	5	
D	Proposte migliorative relative alla parità di genere e partecipazione dei giovani ai gruppi di lavoro	5	D.1	Possesso della certificazione UNI / PdR 125-2022		2
			D.2	Partecipazione nel Gruppo di Lavoro di giovani professionisti.		3
	Totale	85			80	5

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici indicati nella sovrastante Tabella, si fa riferimento a quanto indicato nel par. 16

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 per il punteggio tecnico complessivo. **Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 18.4**.

Criteri motivazionali per i criteri e subcriteri oggetto di valutazione tecnica

Criterio A – Professionalità ed adeguatezza dell'offerta
La valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. Considerando la specificità del servizio richiesto tale capacità viene apprezzata:
a) mediante la valutazione delle modalità seguite nell'espletamento dei servizi analoghi (massimo 3) di cui si produce la documentazione;
b) mediante la verifica documentale dell'esecuzione dei servizi analoghi complessivamente eseguiti dal concorrente.
Sarà positivamente valutata l'attinenza di un numero massimo di tre servizi al servizio oggetto dell'appalto, in termini di caratteristiche dei servizi analoghi svolti e modalità di espletamento dei servizi progettuali, con particolare riguardo alla pianificazione e programmazione delle attività, all'organizzazione, alla definizione e suddivisione del carico di lavoro, alle soluzioni adottate, in merito alle attività previste per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi analoghi e per la definizione degli aspetti progettuali prevalenti.
In tal senso saranno, altresì, valutati tali servizi in modo separato e puntuale secondo i tre aspetti prevalenti che caratterizzano anche l'intervento in oggetto, ossia quelli architettonici e funzionali, quelli meramente strutturali e quelli energetici ed impiantistici.
Sarà valutato infine il grado di analogia degli interventi professionali eseguiti con l'intervento oggetto del presente appalto, valutandone la similitudine sia in termini di tipologia dell'incarico svolto (privilegiando le attività in progettazione definitiva ed esecutiva, rispetto a quelle in esecuzione o, in modo ancora gradato, ad altro), sia in termini di caratteristiche delle opere, con particolare riferimento alla tipologia di opere (edifici, ovvero altre tipologie infrastrutturali), alla consistenza (importo lordo delle opere per cui sono stati eseguiti i servizi di ingegneria), alla categoria di appartenenza (Classe d'Uso ai sensi del cap. 2.4.2 delle NTC e smi, con particolare riguardo per edifici strategici e/o rilevanti).
Criterio B – Caratteristiche metodologiche dell'offerta
La valutazione riguarda la modalità con cui saranno approcciate dal punto di vista scientifico, organizzate e svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, in merito ai seguenti aspetti:
- gli elementi migliorativi delle varie fasi in cui è articolato il servizio, con particolare riferimento al livello di definizione, approfondimento scientifico e professionale del servizio, della maggiore qualità e numero degli output e deliverables di verifica e progettuali e ai vari aspetti tecnico-specialistici delle fasi in cui lo stesso è articolato. Verranno maggiormente valutati gli approfondimenti proposti in relazione alla fase di programmazione ed esecuzione del servizio oltre che la compiutezza e l'organicità nella definizione delle strategie di intervento proposte;
- lo svolgimento di attività complementari e/o eventualmente supplementari. Sarà positivamente valutato il maggior dettaglio nella definizione delle attività inerenti il servizio, quali ad esempio l'esecuzione di ulteriori prove, indagini ed approfondimenti conoscitivi sull'edificio oggetto di intervento, ivi comprese l'esecuzione di eventuali ulteriori verifiche su elementi anche non strutturali ritenute indispensabili dal concorrente per dare maggiore completezza al momento conoscitivo del servizio, l'eventuale integrazione quantitativa e qualitativa delle informazioni assunte nel corso del servizio, ecc.;
- gli elementi migliorativi relativi alle interferenze generate da attività su immobili esistenti
Verranno maggiormente valutati l'adozione di metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività esistenti nell'edificio oggetto di intervento. Verrà valutata positivamente la programmazione delle indagini e dei sopralluoghi che tenga conto della necessità di ridurre le interferenze con il normale uso dell'edificio (servizi al pubblico, attività di rappresentanza, gestione delle emergenze, attività di ufficio), e dell'obbligo di rispettare le condizioni di sicurezza con particolare riferimento alle fasi che necessitano di presenza più o meno invasiva dei professionisti nelle varie fasi progettuali.

- le caratteristiche e modalità delle procedure e dei sistemi di interazione, integrazione ed interfaccia con la committenza, segnatamente con la stazione appaltante, con il RUP e con il DEC, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici per la raccolta e condivisione dei dati, con particolare riguardo all'avanzamento delle fasi ed alla redazione degli output del servizio;
- i profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato all'espletamento del servizio, di cui vengono valutate la composizione e l'esperienza, la professionalità anche desumibile da particolari abilitazioni e/o certificazioni possedute, l'organizzazione e la gestione dello stesso. A tal fine il concorrente dovrà descrivere le risorse umane facenti parte del Gruppo di Lavoro, messe a disposizione nelle varie fasi, con indicazione dei ruoli e dei soggetti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, oltre alle figure che svolgeranno le azioni di collegamento con il RUP, il DEC e la stazione appaltante.

Dovranno essere prodotti i curricula (in forma sintetica) delle figure professionali componenti il Gruppo di Lavoro. Verranno maggiormente valutate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell'organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto in termini di varietà ed esperienza.

Criterio C – CAM proposte che superano i requisiti minimi dettati decreto n. 256 del 23 giugno 2022

Per il criterio C.1 Verrà valutato positivamente che le soluzioni proposte offrano prestazioni superiori, rispetto ai CAM obbligatori, contribuendo a un miglioramento complessivo dell'impatto ambientale dell'intervento.

Nel dettaglio i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia stabiliscono percentuali minime di materiali riciclati o recuperati che devono essere presenti nei prodotti e componenti edilizi utilizzati negli appalti pubblici. Le percentuali variano a seconda del materiale e del componente. Verrà valutato positivamente l'aumento delle percentuali minime previste di prodotti riciclati in impermeabilizzanti, isolanti e intonaci.

Sarà attribuito il maggior punteggio per aumenti percentuali superiori al 10% (l'aumento considerato sarà calcolato come media degli aumenti nei tre materiali o componenti indicati), 3 punti per aumenti percentuali compresi tra il 5% e il 10% e un punto per aumenti percentuali inferiori al 5 %.

Criterio D – Proposte migliorative relative alla parità di genere e partecipazione dei giovani ai gruppi di lavoro

Per il criterio D.1 sarà accertato il possesso della certificazione che garantisce la parità di genere nei luoghi di lavoro in capo all'operatore economico o, in caso di raggruppamento o consorzio, agli operatori economici costituenti e attivati per il servizio in oggetto.

Per il criterio 4.2 saranno attribuiti 3 punti qualora sia prevista la partecipazione nel Gruppo di Lavoro di almeno un giovane professionista IN AGGIUNTA a quello già coinvolto al fine del rispetto del richiamato requisito in caso di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, ossia di laureati o diplomati iscritti al relativo ordine professionale da meno di 5 anni, per i quali si dovrà chiarire le modalità di concreto coinvolgimento nelle attività affidate.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue:

1. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente tra 0 e 1, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario anche utilizzando coefficienti intermedi tra i seguenti livelli di valutazione:

Ottimo:	1
Più che adeguato:	0,8
Adeguato:	0,6
Parzialmente adeguato:	0,4
Scarsamente adeguato:	0,2
Inadeguato	0

2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;

3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi *(normalizzazione ad 1)*.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Si precisa quanto segue:
La valutazione tecnica a livello di criterio/subcriterio (ove previsti) /totale sarà effettuata con 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all' unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.
I coefficienti di valutazione espressi dai componenti della Commissione saranno indicati con 2 cifre decimali.
I calcoli intermedi effettuati per l'attribuzione del punteggio saranno eseguiti con il numero più alto di decimali previsto dal software di calcolo utilizzato.
I valori dell'offerta tecnica devono essere espressi con 3 cifre decimali.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione della proposta economica avviene attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente

Formula "di natura non lineare":

Se Ri< Rmed

$PEi= (Ri/Rmed)^{\alpha} * X$

Se Ri> Rmed

PEi = X

ove:

- PEi = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- Ri = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- Rmed = media ribassi offerti;
- α = coefficiente pari a 0,1;
- X=punteggio offerta economica.

Si precisa quanto segue:

La valutazione economica a livello di criterio (o subcriterio e relativo totale ove esistenti) sarà effettuata con 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all' unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

I calcoli intermedi saranno effettuati secondo l'algoritmo matematico caricato in Piattaforma.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo ***aggregativo-compensatore***.

Il punteggio del concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x =$ punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n [*indica il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica - ove previsti - ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche on site per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno tramite la Piattaforma evidenza dell’avanzamento della procedura di gara.
La prima seduta, se non indicata nel bando di gara, sarà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.
La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo quanto previsto nella documentazione disponibile direttamente sul Portale nella sezione “Informazioni”.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella presente procedura la stazione appaltante si avvale della facoltà di “inversione procedimentale” di cui all’art. 107 c. 3 del Codice, dunque le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. La verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione viene effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che l’appalto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti nel presente disciplinare.

Trovano applicazione i principi espressi dal Consiglio di Stato Adunanza plenaria 9/6/2025 n. 6.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora della seduta/e di apertura delle offerte tecniche e, successivamente, delle offerte economiche - qualora non avvenga in continuità con la prima seduta di valutazione della documentazione amministrativa - sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 20:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti saranno invitati dalla stazione appaltante a presentare un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che presenta la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio (estrazione del lotto) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate in conformità al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20, le offerte economiche imputate a sistema.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede come di seguito indicato:
1. *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre)*
   1.1. calcolo della soglia di anomalia e individuazione delle eventuali offerte anomale secondo quanto previsto dal paragrafo 23;
   1.2. *(nel caso di offerte anomale)*
      1.2.1. valutazione da parte del RUP della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all'art.110 del Codice.
      1.2.2. concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
   1.3. *(nel caso non vi siano offerte anomale)*
      1.3.1. formulazione *della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;*

2. *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre)*
   2.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

L'offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, se prevista.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA TECNICA presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stata effettuata la valutazione.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art.110 del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai fini del raggiungimento del parametro dei "quattro quinti" riferito alla valutazione delle offerte tecniche, occorre considerare -per i criteri discrezionali- la media dei coefficienti assegnati dalla Commissione prima della cd normalizzazione di cui al paragrafo 18.2, ove prevista.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

A fini acceleratori, è facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più offerte anormalmente basse.

In fase di presentazione delle giustificazioni, l'operatore è tenuto ad indicare eventuali motivi ostativi all'accesso in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice 36/2023. In caso di mancata dichiarazione, l'accesso si intende autorizzato.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato ai sensi dell'art.17 del D.L.gs.n.36/2023 tenuto conto, tra l'altro, di quanto segue:

a) la proposta di aggiudicazione risulti legittima e conforme all'interesse pubblico; qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione;
b) nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;
c) a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione;
d) a seguito della verifica (attivata o meno tenuto conto della prestazione oggetto del contratto), degli elementi costitutivi/migliorativi ove previsti oggetto di offerta, fatta salva la facoltà di effettuare tale controllo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione o dopo la stipula del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove richiesta.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro … [di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario – ivi compresa l'ipotesi di mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula - può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà – anche contestualmente –:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.90, co. 5, lett. a) del D.Lgs.36/2023;
2. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la seguente documentazione:
   - Dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale dichiarazione va resa se le prestazioni oggetto di affidamento avvengono all'interno dei locali della stazione appaltante ovvero in luoghi di cui la stazione appaltante abbia la disponibilità giuridica;
   - Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri nell'ipotesi di stipula mediante corrispondenza;
   - Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
   - Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;[1]
   - Garanzia definitiva, ove prevista;
   - *(in caso di ATI):* atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.68 del D.Lgs.n.36/2023 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
   - *(in caso di consorzi – associazioni – onlus):* atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
   - Polizza per responsabilità civile;
   - *(Solo in caso di contratto sottoscritto in forma di scrittura privata):* **versamento dell'imposta di bollo.**

[1] In caso di consorzi ordinari, le dichiarazioni di cui alla Legge 136/2010 andranno prodotte da tutte le consorziate.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.
[In alternativa], l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.
Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica*:*

Per il Lotto 1 e 2: in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Per i Lotti 3 in forma di scrittura privata. La sottoscrizione del contratto in forma di scrittura privata avviene, anche in sedi e tempi diversi, mediante l'apposizione di firme digitali delle parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante, adottato con Deliberazione Sindacale n. 77/2022, disponibili sul sito istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente".

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite la Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.
Eventuali richieste di accesso agli atti della procedura, ulteriori rispetto all'accesso disciplinato all'art. 36 del Codice, possono essere effettuate direttamente on line tramite l'apposita funzione **RICHIESTA ACCESSO ATTI,** secondo le modalità descritte nella documentazione operativa (manuali/guide) disponibile direttamente sul Portale.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti on line è la seguente:
- **accedere** al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su **ACCEDI;**
- **cliccare** sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "**AVVISI/BANDI**" e di seguito sulla scritta "**BANDI PUBBLICATI**"
- cliccare sul comando **BANDI SCADUTI**;
- **cliccare** sulla lente **"VEDI"** situata nella colonna **"DETTAGLIO"** in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
- **cliccare** sul pulsante **RICHIESTA ACCESSO ATTI** per creare la propria richiesta di accesso;
- **allegare** la propria richiesta di accesso agli atti, <u>sottoscritta con apposizione di valida firma digitale</u>, in corrispondenza della riga RICHIESTA **ACCESSO** già predisposta da sistema. È possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione **AGGIUNGI ALLEGATO**.
- **cliccare** sul pulsante **INVIO**, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso agli atti utilizzando il comando **"DOCUMENTI COLLEGATI"** presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche sia nella sezione **COMUNICAZIONI** sia nella sezione **"DOCUMENTI COLLEGATI"** presente all'interno del singolo bando di gara.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica certificata, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Napoli. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) - Piazza Municipio, 64. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
[clausola obbligatoria per servizi superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi] Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Città Metropolitana di Napoli in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Città Metropolitana di Napoli potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto**.**

Natura del conferimento

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

- Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

30 ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA SUL PORTALE GARE TELEMATICHE

30.1 MODALITA' DI CREAZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione,** devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale entro i termini previsti dal bando di gara secondo la seguente procedura:

1. **registrarsi al Portale compiendo la procedura di registrazione tramite l'apposito link "Registrazione operatori economici" presente sulla home page del Portale stesso.**

   La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori *(codice d'accesso, nome utente e password)*, personale per ogni utente registrato, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato all'atto della registrazione. Qualora l'operatore economico abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

   Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

   Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

   In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni *Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?* e/o *Hai dimenticato la password?* presenti sulla home page del Portale.

   Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.

1. **accedere al Portale inserendo la citata terna di valori e cliccando su ACCEDI;**
2. **Cliccare** sulla riga a sinistra dove è riportata la scritta **"AVVISI/BANDI"** e di seguito sulla scritta **"BANDI PUBBLICATI".** La funzione consente di visualizzare l'elenco di tutti i Bandi non ancora scaduti attraverso un riepilogo in forma tabellare, ordinato per data scadenza. In tale elenco sono presenti altresì, se del caso, i seguenti simboli: per indicare la presenza di clausole sociali e per indicare un appalto verde ;
3. **Cliccare** sulla lente "**VEDI"** situata nella colonna "**DETTAGLIO"** in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
4. **Visualizzare** gli atti di gara con gli eventuali allegati *(presenti nella sezione atti di gara) e* gli eventuali chiarimenti pubblicati. È possibile scaricare con un unico click i documenti di gara cliccando sul comando "**SCARICA ALLEGATI";**
5. **Cliccare sul pulsante PARTECIPA per creare la propria offerta telematica** *(tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);*
6. **Compilare** la sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE** nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 15 e secondo le istruzioni tecniche di seguito fornite;
7. **Compilare** la sezione **BUSTA TECNICA/CONFORMITÀ** nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 16 e secondo le istruzioni tecniche di seguito fornite;
8. **Compilare** la sezione **BUSTA ECONOMICA** nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 17 e secondo le istruzioni tecniche di seguito fornite;

9. **Denominare la propria offerta**: si suggerisce di attribuire alla propria offerta il Titolo documento: _____ *(numero bando e la denominazione della ditta, del Rti o del consorzio);*

10. **Cliccare su INVIO**, dopo aver verificato la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati.

In alternativa è possibile, direttamente dalla home page del Portale – Area Pubblica:

- **Cliccare** sul link **"AVVISI/BANDI"**;
- **Cliccare** sulla lente "**VEDI"** situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- **Visualizzare**gli atti di gara con gli eventuali allegati *(presenti nella sezione atti di gara)* e gli eventuali chiarimenti pubblicati. È possibile scaricare con un unico click i documenti di gara cliccando sul comando "**SCARICA ALLEGATI";**
- **Cliccare**sul pulsante **PARTECIPA** per creare la propria offerta telematica *(tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);*
- **Inserire** i propri codici di accesso;
- **Seguire** le istruzioni di cui ai precedenti punti 6,7, 8, 9.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

1. **inserire** i propri codici di accesso;
2. **cliccare** sul link **"AVVISI/BANDI"** e di seguito sulla scritta **"BANDI PUBBLICATI".** Se il bando è scaduto cliccare di seguito sul link **BANDI SCADUTI;**
3. **cliccare** sulla lente **"APRI"** situata nella colonna "**DOC. COLLEGATI"** in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
4. **cliccare** su "**DOCUMENTI COLLEGATI**";
5. **cliccare** sulla riga dove è riportata la scritta "**OFFERTE**"
6. **visualizzare la propria offerta**. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (*in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di registro di sistema assegnato).*

Si evidenzia infine che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione **BANDI A CUI STO PARTECIPANDO (***solo Procedure Aperte e Ristrette)* sono automaticamente raggruppati tutti i bandi delle tipologie sopra indicate per i quali si è mostrato interesse cliccando almeno una volta sul pulsante **PARTECIPA.**

Nel caso in cui l'Utente collegato abbia già creato un'Offerta, cliccando sul comando **PARTECIPA** sul dettaglio del Bando d'interesse, verrà presentata una schermata intermedia nella quale verranno elencate tutte le Offerte valide in capo all'Utente con il relativo stato *(in lavorazione, inviato).*

A questo punto l'Utente può procedere nei quattro modi di seguito elencati:

1. Creare un'ulteriore Offerta per un differente lotto facendo click sul comando "Nuovo". Questa funzione dà la possibilità agli operatori economici - a livello informatico - di partecipare, ad esempio, in RTI per alcuni lotti e da soli per altri lotti: occorre tuttavia verificare se ciò sia consentito dagli atti di gara o se tali atti pongano limitazioni in merito alla partecipazione a più lotti;

2. Continuare la compilazione di un'Offerta presente nella lista *(possibilità presente solo per le Offerte con stato "in Lavorazione")*. Cliccando sul "Nome" evidenziato in rosso dell'Offerta Salvata verrà riaperto il documento, consentendo all'Utente che l'ha generato di procedere alla compilazione fino al suo completamento ed al relativo invio;
3. Modificare un'Offerta già inviata, selezionando il check sulla riga dell'Offerta d'interesse e cliccando sul comando "Modifica Documento". Il Sistema creerà una nuova Offerta che, solamente all'atto dell'invio, invaliderà la precedente.
4. Cancellare un'Offerta salvata alla quale non s'intende dare seguito (solo per le offerte "in Lavorazione") selezionando il check sulla riga d'interesse e fare click sul comando "Elimina".

30.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE

Al fine del corretto caricamento dei documenti richiesti all'interno della sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE, si forniscono le seguenti istruzioni esclusivamente di tipo informatico, fatta salva ogni diversa previsione contenuta negli atti di gara che - come indicato al paragrafo 2.1 del presente disciplinare – prevalgono sui dati caricati a sistema:

Per utilizzare la funzione **DGUE/ESPD STRUTTURATO**, che consente di compilare direttamente on line sul Portale il proprio DGUE, occorrerà procedere come segue:

1. Nella sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE** cliccare sul pulsante **COMPILA DGUE**. Se è stato già presentato un DGUE per altra procedura di gara indetta dalla Città Metropolitana di Napoli sul Portale Gare Telematiche è possibile recuperare i dati già caricati utilizzando la funzione **COPIA DA DGUE**. Il sistema ricopierà tutte le dichiarazioni sul documento attualmente in lavorazione. Prima dell'invio il concorrente deve verificare l'attualità e la completezza delle dichiarazioni rese, e di conseguenza modificarle e/o completarle ove necessario;
2. **generare il pdf del DGUE** facendo click sull'apposito comando "**GENERA PDF"** ;
3. **Salvare** quindi il file generato sul proprio pc e, dopo aver apposto la firma digitale, caricare il file digitalmente cliccando sul comando "**ALLEGA PDF FIRMATO".**

Per utilizzare la compilazione del **DGUE/ESPD STRUTTURATO** on line da parte della Stazione Appaltante e la partecipazione avvenga in forma di RTI/Consorzio ovvero con avvalimento, è obbligatorio per la Mandataria/Consorzio/Ausiliata attivare la richiesta di compilazione del Documento di Gara Unico Europeo per tutte le componenti.

Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti dell'RTI/Avvalimento/Consorzio indicate strutturalmente nella sezione Busta Documentazione:

1. cliccare sul comando **RICHIEDI COMPILAZIONE DGUE**;
2. La mandante/Consorziata/Ausiliaria visualizzerà la richiesta di compilazione del DGUE nel gruppo funzionale **DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI.**

Ricevuta la richiesta, la mandante/Consorziata/Ausiliaria dovrà:

1. aprire la richiesta;
2. prenderla in carico;
3. cliccare su **APRI RISPOSTA**;
4. compilare il DGUE secondo le istruzioni già fornite;
5. cliccare su invia.

La mandataria/consorzio/ausiliata, successivamente all'invio da parte mandante /Consorziata/Ausiliaria dovrà cliccare sul comando **SCARICA DOCUMENTI RICEVUTI** nella sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE**.

Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell'RTI/consorziata/ausiliaria, la mandataria/consorzio/ausiliata può rifiutarla aprendo la risposta presente nella griglia relativa alla partecipazione in forma associata tramite l'icona nella colonna **RISPOSTA** e cliccando sul comando **ANNULLA.**

Sarà poi necessario inviare una nuova richiesta di compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato il DGUE inviato.

Per tutte le informazioni di dettaglio sulla funzione di compilazione del DGUE strutturato, si rinvia all'apposito manuale per l'operatore economico disponibile nella sezione Manuali/Manuali per l'operatore economico presente sulla home page del Portale Gare Telematiche.

Nel caso si tenti di inviare l'offerta omettendo l'allegazione del modulo DGUE compilato on line e sottoscritto digitalmente, l'offerta non verrà direttamente inviata ma nel quadro di sintesi delle anomalie "non bloccanti" verrà data evidenza dell'allegato DGUE non caricato a Sistema. Per tornare al documento di offerta ed integrare la documentazione mancante bisognerà cliccare sul comando **ANNULLA**. In tal caso, il documento di offerta verrà riaperto e si potrà procedere con le modifiche. Per inviare invece l'offerta nonostante il mancato caricamento del modulo DGUE, cliccare sul comando **CONFERMA**.

Nel caso in cui si decida volontariamente di non utilizzare la funzione che consente di compilare il DGUE direttamente on line sul Portale, sarà necessario predisporre, sottoscrivere digitalmente ed allegare il DGUE *(di tutti i soggetti individuati al paragrafo 15.1.1 del presente disciplinare)* nella sezione **LISTA ALLEGATI .**

In relazione alla sezione della busta documentazione denominata LISTA ALLEGATI si precisa inoltre che:

1. **È consentito caricare un unico file per riga.** Nel caso in cui si tentasse di caricare un secondo file sulla stessa riga, il Sistema sostituirà quello precedente con l'ultimo documento caricato.
2. Nella colonna **Tipo File** sono elencati – per ciascuna riga -i formati ammessi; il Sistema non permetterà in alcun modo il caricamento di documenti con estensioni diverse da quelli indicati;
3. **Colonna Obbligatorio**: se il quadratino è selezionato significa che l'allegato corrispondente è stato richiesto in modo obbligatorio, non è pertanto possibile inviare l'offerta senza aver caricato il file richiesto. Se – al contrario - il quadratino è deselezionato significa che - nel caso in cui non si voglia presentare il documento- è possibile cliccare sull'icona del cestino per procedere all'eliminazione della relativa riga;
4. **Richiesta Firma:** se il quadratino è selezionato significa che il documento richiesto deve essere firmato digitalmente ed il Sistema non consentirà l'invio dell'offerta se il file allegato non è firmato digitalmente. Se il quadratino è deselezionato significa che per il file indicato il Sistema non richiede obbligatoriamente la firma digitale;
5. **Per inserire un allegato d'iniziativa** – ivi compreso un proprio DGUE nel caso in cui non si utilizzi la funzione di compilazione on line è sufficiente cliccare sul comando **AGGIUNGI ALLEGATO** per predisporre una riga di caricamento e caricare il documento dal proprio pc. Per la documentazione aggiunta d'iniziativa dall'Operatore Economico, il Sistema non prevede il controllo di Obbligatorietà o di Richiesta Firma, né uno specifico formato del file, salvo diversa indicazione fornita negli atti di gara, ed in particolare al paragrafo 13 del presente Disciplinare;
6. Nella colonna "Allegato", una volta caricato il file dal proprio pc, verranno mostrate delle **icone**:
    1. Cliccando su questa icona, viene visualizzato il file caricato. Nel caso si tratti di un file firmato digitalmente, verrà visualizzato il file privo della firma applicata.

    Quest'icona indica che il file caricato è stato firmato digitalmente. Cliccando sull'icona, verranno visualizzate le caratteristiche della firma applicata.

    Quest'icona avvisa che il file caricato non è firmato digitalmente;

    Quest'icona segnala che la firma digitale applicata è valida ma non è stata verificata la revoca del certificato (*si può comunque procedere nella compilazione del documento).*

.

7. **Non è consentito inviare un'Offerta se sono presenti righe di Allegato non compilate.** Se il documento "mancante" non viene richiesto obbligatoriamente dal Sistema, è possibile procedere all'eliminazione dell'intera riga cliccando sull'icona del cestino, salvo che l'obbligatorietà del documento non sia prevista negli atti di gara.

30.3 ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA IN CASO DI RTI E CONSORZI

Di seguito si forniscono le istruzioni di carattere tecnico per la corretta imputazione delle mandanti/consorziate esecutrici all'interno della sezione busta documentazione, **ferme restando le obbligatorie produzioni documentali indicate nel presente disciplinare e nella normativa di settore**:

a) Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

1. in corrispondenza della domanda **"Partecipi in forma di RTI?"** cliccare su **SI**: a seguito di tale selezione il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che deve necessariamente coincidere con l'operatore che inoltra l'offerta attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara;
2. cliccare sul pulsante **"Inserisci mandante"** ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;
3. ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il non valorizzerà i relativi dati anagrafici e - all'atto della generazione del pdf dell'offerta - comunicherà il seguente messaggio di errore bloccante **"Completare le informazioni del RTI digitando il codice fiscale":** in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante affinché effettui la propria registrazione al Portale;
4. per eliminare una mandante cliccare sull'icona **cestino** in corrispondenza della riga da cancellare**.**

b) Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre ("Esecutrice lavori"), procedere come segue:

1. in corrispondenza della scritta **"INSERISCI ESECUTRICI DEI LAVORI'"** cliccare su SI: a seguito di tale selezione il sistema attiverà la tabella corrispondente;
2. cliccare sul pulsante **"INSERISCI ESECUTRICE":** il sistema proporrà un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare - cliccando sul tasto - il consorzio/i consorzi a cui abbinare la/e relativa/e consorziate esecutrice/i;
1. inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i quali si concorre;
2. ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non valorizzerà i relativi dati anagrafici e - all'atto della generazione del pdf dell'offerta - comunicherà il seguente messaggio di errore bloccante **"Completare le informazioni delle esecutrici dei lavori digitando il codice fiscale":** in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente l'esecutrice affinché effettui la propria registrazione al Portale;
3. per eliminare una Esecutrice cliccare sull'icona **cestino** in corrispondenza della riga da cancellare**.**

Si evidenzia che la corretta indicazione - all'interno della sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE** della propria offerta - dei componenti del raggruppamento/consorzio e dei rispettivi ruoli, consentirà al sistema di individuare automaticamente il raggruppamento/consorzio.

Tutte le imprese associate/consorziate devono, pertanto, effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche.

Il campo "Denominazione RTI/Consorzio Ordinario/Reti di Impresa" non va compilato in quanto si compone automaticamente con le informazioni delle mandanti/consorziate esecutrici inserite.

In caso di compilazione del **DGUE/ESPD** strutturato si rinvia alle istruzioni fornite al paragrafo relativo alle modalità di compilazione della busta documentazione.

30.4 INSERIMENTO DELL'AVVALIMENTO SUL PORTALE GARE TELEMATICHE

Per il corretto inserimento sul Portale dei dati anagrafici dell'operatore ausiliario e dell'operatore ausiliato, si forniscono di seguito le pertinenti istruzioni tecniche, ferme restando le obbligatorie produzioni documentali.

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria ed il caricamento della relativa documentazione occorre procedere alla compilazione della sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE** della propria offerta nel modo che segue:

1. in corrispondenza della domanda "**RICORRI ALL'AVVALIMENTO?"** cliccare su **SI**: a seguito di tale selezione il sistema attiverà la tabella corrispondente;
2. cliccare sul pulsante "**INSERISCI AUSILIARIA**": il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare - cliccando sul tasto - l'operatore/i che usufruisce/ono dell'avvalimento ed a cui abbinare la relativa ausiliaria;
3. inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale. Ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema **-** all'atto della generazione del pdf dell'offerta - comunicherà il seguente messaggio di errore bloccante **"Completare le informazioni dell'ausiliaria digitando il codice fiscale":** in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente l'ausiliario affinché effettui la propria registrazione al Portale;
4. inserire gli allegati relativi all'avvalimento, cliccando sul pulsante **INSERISCI ALLEGATO** tante volte quanti sono gli allegati da inserire;
5. per eliminare una Ausiliaria cliccare sul pulsante "**CANCELLA"** contraddistinto dal simbolo in corrispondenza della riga da cancellare. In tal caso occorrerà eliminare manualmente gli allegati relativi all'avvalimento eventualmente inseriti.

Le imprese ausiliarie devono, pertanto, effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche.

In caso di compilazione del **DGUE/ESPD** strutturato si rinvia alle istruzioni fornite al paragrafo relativo alle modalità di compilazione della busta documentazione.

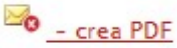
30.5 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA BUSTA TECNICA ED ECONOMICA

L'operatore economico - nell'ambito della sezione **"CARICAMENTO LOTTI"** - deve **a pena di esclusione:**

2. **Cliccare sul comando SCEGLI LOTTI e selezionare i lotti per i quali si intende partecipare. In caso di errore è possibile modificare la scelta effettuata cliccando nuovamente sul pulsante SCEGLI LOTTI;**
3. **Per ciascun lotto per il quale si intende partecipare:**
   4. **Allegare** il file/files costituente/i la propria offerta tecnica e/o **compilare** l'apposito campo/i presente/i in Piattaforma per la formulazione della propria offerta tecnica, secondo quanto prescritto ai paragrafi 16 e 18 del presente disciplinare.;
   5. **compilare** l'apposito campo/i presente/i in Piattaforma per la formulazione della propria offerta economica, secondo quanto prescritto ai paragrafi 17 e 18 del presente disciplinare;
   6. *[se previsto al paragrafo 17]* **compilare** l'apposito campo indicando i costi aziendali relativi alla manodopera, ai sensi dell'art.108, comma 9 del Codice;
   7. *[se previsto al paragrafo 17]* **compilare** l'apposito campo indicando gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art.108, comma 9 del Codice;
8. **Cliccare** sul comando **"VERIFICA INFORMAZIONI"** per verificare che tutti i campi definiti come obbligatori siano stati inseriti. Nella colonna "**ESITO RIGA**" il sistema mostrerà i campi obbligatori mancanti. Si precisa che la funzione **"VERIFICA INFORMAZIONI"** verifica **unicamente** che tutti i campi obbligatori siano stati riempiti, senza effettuare alcun controllo di merito sui dati inseriti e/o sui files allegati;
9. Nella scheda "**ELENCO LOTTI**" verranno riepilogate le informazioni tecniche inserite dall'Operatore Economico nella sezione **"CARICAMENTO LOTTI". ;**

All'interno della scheda "**ELENCO LOTTI**" verranno riportati solo i lotti ai quali si sta partecipando con l'evidenza delle seguenti informazioni:

- "Numero Lotto": il numero del lotto di riferimento per ciascuna riga,
- "Descrizione": breve descrizione del lotto di riferimento,
- "CIG": codice CIG del Lotto,
- "Busta Tecnica" e "Busta Economica":

vuol dire che la relativa busta è stata compilata correttamente sul lotto di riferimento e si può quindi procedere alla generazione del pdf per l'applicazione della firma digitale,

vuol dire il lotto indicato non è stato compilato correttamente, l'errore verrà notificato sull'ultima colonna "Informazioni di caricamento" come mostrato nell'immagine precedente per il lotto 2. In questo caso bisogna tornare sulla scheda "Caricamento Lotti", inserire le informazioni necessarie e cliccare su "Verifica Informazioni" per aggiornare lo stato della riga.
- "Informazioni di Caricamento": indica se la riga relativa al lotto di riferimento è stata compilata con tutte le informazioni obbligatorie, in caso contrario mostrato un messaggio di errore contrassegnato con una X rossa

10. **Verificare le informazioni e generare il pdf della Busta Tecnica ed Economica** per i lotti ai quali si intende partecipare. Per generare il pdf di tutte le buste e di tutti i lotti elencati in un'unica azione, procedere come segue:
    a. fare click sul comando "**GENERA PDF BUSTE**" in rosso, collocato nella parte superiore della scheda "**ELENCO LOTTI";**
    b. Scegliere di salvare il file offerta.zip così generato sul proprio pc;
    c. Estrarre quindi i file contenuti nella cartella "**Offerta.zip**" . All'interno verranno visualizzate le cartelle **"buste_economiche**" e "**buste_tecniche".** All'interno di ciascuna cartella verranno elencati i file pdf generati per i lotti compilati. Tutti i file generati per la busta "Tecnica" ed "Economica" devono essere firmati digitalmente e salvati nelle rispettive cartelle **senza rinominare il documento**;
    d. Creare lo zip *(non sono ammessi altri formati)* della cartella **"Offerta**" contenente i soli file firmati e fare click sul comando "**IMPORTA PDF BUSTE**";
    e. Fare click sul comando "**Sfoglia"**, selezionare la cartella zip dal proprio PC e fare click su "**OK**". Apparirà quindi una finestra con l'esito dell'importazione. Le Buste firmate verranno caricate sui Lotti nelle rispettive celle;

In alternativa è possibile procedere alla generazione ed al caricamento secondo al seguente procedura:

1. **Generare** il file Pdf di ogni singola busta, accedendo alla funzione tramite il comando **CREA PDF** presente nelle colonne **BUSTA TECNICA** e **BUSTA ECONOMICA** in corrispondenza di ogni lotto. Si avrà quindi accesso al dettaglio della busta selezionata;
2. **Verificare** le informazioni e generare il pdf della singola Busta facendo click sull'apposito comando **GENERA PDF.** Salvare quindi il file sul proprio pc e, dopo aver applicato la firma digitale, caricare il file firmato digitalmente al documento;
3. **cliccare** sul comando **TORNA ALL'OFFERTA** posto in alto sulla pagina.

11. Una volta completata l'Offerta/e e caricati tutti i file richiesti, verrà abilitato il comando "**INVIO**" in alto sulla toolbar. **Fare click** su "**INVIO"** per inoltrare quindi l'Offerta alla Stazione Appaltante. Il Sistema confermerà il corretto invio con un messaggio a video. Il Sistema inibirà l'invio delle Offerte oltre i termini previsti sul dettaglio del bando.

Nota bene: L'operatore economico non deve inserire nei campi il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %);

È possibile accedere alle singole buste per verificarne il contenuto cliccando sulla cella d'interesse, in corrispondenza delle colonne **BUSTA TECNICA** e **BUSTA ECONOMICA.**

Per apportare **eventuali modifiche** all'Offerta/e è necessario fare click sul comando **BUSTA TECNICA/CONFORMITÀ** e **BUSTA ECONOMICA** del lotto da modificare e successivamente cliccare su **MODIFICA OFFERTA** sia all'interno della sezione tecnica che di quella economica.

Quest'operazione rimuoverà il file firmato rispettivamente dalla Busta Tecnica e/o da quella Economica e riattiverà il comando "**GENERA PDF"**.

Per poter modificare le informazioni sul lotto sbloccato, bisogna cliccare sul link "**TORNA ALL'OFFERTA"** In alto nella pagina: verrà visualizzata la schermata "Elenco Lotti" con l'evidenza delle buste sbloccate.

Per modificare la sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE** relativamente alle sezioni RTI/Consorzi/Avvalimento è necessario modificare le offerte per tutti i lotti per i quali si partecipa, seguendo la procedura innanzi descritta.

Per effettuare le modifiche al lotto sbloccato, occorre spostarsi sulla scheda "Caricamento Lotti". Effettuare quindi tutte le modifiche che si desidera apportare e generare il nuovo pdf, facendo click sull'apposito comando "Genera PDF" nella scheda "Elenco Lotti". Salvare quindi il nuovo file sul proprio pc, firmarlo ed allegarlo al documento come descritto negli step precedenti.

Nel caso in cui si debba sostituire un file caricato, cliccare nuovamente sui tre puntini accanto al nome del file caricato e selezionare il nuovo documento dal proprio pc. Il Sistema sostituirà in automatico il file precedentemente caricato.

Nel caso in cui siano presenti un elevato numero di lotti, è possibile altresì compilare in Excel la propria offerta economica attraverso l'apposita funzione disponibile nella sezione **"CARICAMENTO LOTTI"**. In tale caso scaricare il template cliccando sull'icona della lente, salvare quindi il file generato sul proprio pc e compilarlo in Excel.
Eliminare le righe dal file Xlsx corrispondenti ai lotti per i quali non si intende presentare offerta.
Terminata la compilazione, salvare il file e ricaricarlo sul sistema cliccando sull'icona di Excel accanto alla voce **"CARICA FILE OFFERTE".** Un messaggio a video segnalerà all'Utente se il caricamento è avvenuto in modo corretto oppure sono state riscontrate eventuali anomalie.
È necessario compilare le informazioni richieste senza applicare formattazioni alle celle né aggiungere informazioni extra come titoli o colonne aggiuntive. In caso contrario l'applicazione riporterà l'errore: *"Il Foglio Excel importato non coincide con il modello selezionato".*
Eventuali segnalazioni, relative ad errori di compilazione, verranno riportate nella colonna "**ESITO RIGA**" per ciascuna riga coinvolta.
È possibile correggere direttamente a video i punti segnalati *(senza dover quindi ricaricare il file Xlsx)* ed aggiornare l'esito delle righe cliccando sul comando "**VERIFICA INFORMAZIONI**".
Una volta caricato il file Xlsx, bisogna procedere all'inserimento dell'offerta tecnica e degli ulteriori allegati, tecnici e/o economici, richiesti dagli atti di gara.

La Dirigente

Arch. Marianna Pedalino